



SELFINA, S.H., M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0351.AH.02.01.TAHUN 2010 Tanggal 27 Januari 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011



SALINAN AKTA

Akte Tgl : 30 OKTOBER 2017

Nomor : 18,-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN MAJU SECANGGANG

Kantor :

**Jl. Proklamasi No. 2 A, Stabat
Kabupaten Langkat**

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN MAJU SECANGGANG

Nomor: 10, -

Pada hari ini, senin, tanggal 30-10-2017 (tigapuluh-----
Oktober dua ribu tujuhbelas) pukul 14.00 WIB (empatbelas---
nol-nol Waktu Indonesia Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, **SELFINA, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan-----
dihadiri oleh Saksi-saksi yang telah dikenal oleh-----
saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bagian akhir-----
akta ini -----

1. -Tuan SUNARYO, lahir di Kamp. Teluk, pada tanggal-----
06-06-1961 (enam Juni seribu sembilan ratus enampuluh---
satu) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Langkat Dusun Pajak-----
Desa/Kelurahan Teluk, Kecamatan Secanggang, Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten-
Langkat dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
1205095611890002.-----

2. -Nyonya ENI YANA MURSAHA, lahir di Telaga Jernih, pada---
tanggal 16-11-1989 (enambelas Nopember seribu sembilan--
ratus delapanpuluh sembilan) Warga Negara Indonesia-----
Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten-----
Langkat Dusun Pajak, Desa/Kelurahan Teluk, Kecamatan---
Secanggang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-----
Sumatera Utara Kabupaten Langkat dengan Nomor Induk----
Kependudukan: 1205095611890002.-----

3. -Tuan MUHAMMAD IQBAL GUSNAIDI, lahir di Telaga Jernih---
pada tanggal 05-08-1995 (lima Agustus seribu sembilan---
ratus sembilanpuluh lima) Warga Negara Indonesia-----



Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten-----
Langkat Dusun Pajak, Desa/Kelurahan Teluk, Kecamatan---
Secanggang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-----
Sumatera Utara Kabupaten Langkat dengan Nomor Induk----
Kependudukan:1205090508950002.-----

4. -Nyonya **LILI HARTINI RITONGA**, lahir di Padang-----
Sidempuan, pada tanggal 17-07-1972 (tujuhbelas Juli-----
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) Warga Negara-----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di---
Kabupaten Langkat Dusun Pajak, Desa/Kelurahan Teluk----
Kecamatan Secanggang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat dengan Nomor-
Induk Kependudukan:1205095707720003.-----

5. -Tuan **SUNARYO**, lahir di Kamp. Teluk, pada tanggal-----
06-06-1961 (enam Juni seribu sembilan ratus enampuluh---
satu) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Langkat Dusun Pajak-----
Desa/Kelurahan Teluk, Kecamatan Secanggang, Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten-
Langkat dengan Nomor Induk--Kependudukan:-----
1205095611890002.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal-----
-Para penghadap dengan ini menerangkan telah memisahkan--
dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar-----
Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah).-----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari---
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan-----
setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran---
Dasar sebagai berikut:-----





----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama: **YAYASAN PENDIDIKAN MAJU SECANGGANG**

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat---
dengan Yayasan) Berkedudukan di Jl. Karang Gading-----
Desa Teluk, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat-----
Provinsi Sumatera Utara.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan----
di tempat lain baik di dalam maupun di luar-----
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan-----
Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial---
di bidang Kemanusiaan dan Keagamaan.-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

a. -Dalam bidang Sosial yang meliputi :-----

-Mendirikan Sekolah Pendidikan Formal seperti:-----

-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----

-Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfhal (RA)-----

-Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)-----

-Sekolah Dasar (SD)-----

-Madrasah Ibtidaiyah (MI)-----

-Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT)-----

-Sekolah Menengah Pertama (SMP)-----

-Madrasah Tsanawiyah (Mts)-----

-Sekolah Menengah Atas (SMA)-----



- Madrasah Aliyah (MA)-----
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)-----
- Perguruan Tinggi -----

b. -Pendidikan Non Formal seperti :-----

- Tempat Penitipan Anak (TPA)-----
- Kursus Seni dan Budaya-----
- Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)-----
- Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)-----
- Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK)-----
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)-----
- Kursus-kursus Keterampilan-----
- Kursus Komputer dan Teknisi Komputer-----
- Kursus Bahasa Inggris-----
- Kursus Bahasa Arab-----
- Kursus Komputer-----
- Kursus Menjahit-----
- Kursus Las dan Montir-----
- Menyediakan Kelompok Pertanian,peternakan,perikanan-
- Menyediakan Rumah Sakit, Poliklinik,dan-----
- laboratorium-----
- Melakukan penelitian dan observasi untuk menjamin---
- kemajuan ilmu pengetahuan-----
- Menyediakan Panti jompo dan panti wreda-----

c. -Dalam bidang kemanusiaan :-----

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)-----
- Memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban--
- bencana alam.-----
- Memberikan pertolongan dan bantuan dibidang-----
- kemanusiaan terhadap korban perang.-----
- Memberikan pertolongan dan bantuan kepada-----

gelandangan, fakir miskin dan tuna wisma,-----

d. «Dalam Bidang Agama:-----

-Mendirikan Tempat Ibadah-----

-Meningkatkan Pemahaman Keagamaan-----

-Melaksanakan Syiar Keagamaan-----

-menyediakan pondok pesantren, dan tempat-----

pengajian-----

-Menyelenggarakan pendidikan agama, mengadakan-----

penelitian, seminar, ceramah-ceramah dan karya-karya--

keagamaan-----

----- JANGKA WAKTU-----

----- Pasal 4-----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya.-----

----- K E K A Y A A N-----

----- Pasal 5-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-----

kekayaan para pendiri yang dipisahkan dari harta-----

mereka masing-masing, terdiri dari uang tunai-----

yang seluruhnya berjumlah Rp.30.000.000,-----

(tigapuluh juta rupiah)-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----

kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----

b. wakaf;-----

c. hibah-----

d. hibah wasiat; dan-----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-----

perundang-undangan yang berlaku.-----



3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk-----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas;-----

PEMBINA

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengawas-----
atau pengurus.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota-----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai----
Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina-----
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan-----
dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat-----
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang-----
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan-----
Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau Tunjangan--
oleh Yayasan.-----
5. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak-----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga--
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut-----
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan--
rapat gabungan anggota pengawas dan anggota Pengurus





6. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis----- mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat-- 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal----- pengunduran dirinya.-----

-----Pasal 8.-----
Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----

1. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----
Sendirinya apabila anggota Pembina tersebut;-----
a. meninggal dunia;-----
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1;---
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;--
e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan---
berdasarkan suatu penetapan.-----
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai-----
Anggota Pengawas dan atau anggota pengurus.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

- Pasal 9.-----
1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengawas dan-
anggota pengurus;-----
Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan-----

Anggaran Dasar Yayasan;-----
Pengesahan program kerja dan rancangan tahunan-----
Yayasan dan-----

c. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau-----
pembubaran yayasan;-----

d. Pengesahan laporan tahunan;-----

e. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.-

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, segala---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Ketua Pembina atau anggota pembina berlaku pula-----
baginya.-----

-----RAPAT PEMBINA-----

-----Pasal 10-----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1--
(satu) tahun paling lambat dalam waktu 5 (lima)-----
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat-----
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.-----
Pembina dapat jugamengadakan rapat setiap waktu-----
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari-----
seseorang atau lebih anggota Pembina, anggota-----
pengawas, atau anggota Pengurus.-----
Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina-----
secara langsung atau melalui surat dengan mendapat---
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-----
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan---
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
2. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari tanggal---
waktu, tempat dan acara rapat.-----





3. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,---
atau ditempat kegiatan yayasan, atau di tempat lain---
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
4. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,-
panggilan tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat-----
Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak-----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
5. Rapat pembina dipimpin oleh ketua Pembina, dan-----
jika Ketua pembina tidak hadir atau berhalangan,-----
maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang----
dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir-----
6. Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh-----
anggota pembina lainnya dalam Rapat Pembina-----
berdasarkan surat kuasa.-----

-----**Pasal 11**-----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari-----
jumlah anggota Pembina;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-----
1huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-----
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)----
hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat;Rapat Pembina--
kedua diselenggarakan paling cepat 10(sepuluh)-----
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)-----
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.-----

d. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri-
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota-----
Pembina.-----
Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(satu perdua) dari jumlah suara yang sah.-----
Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
Banyaknya, maka usul ditolak.-----



2. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)--
suara untuk setiap anggota pembina lain-----
yang diwakilinya.-----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,-----
dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani-----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak-----
ada keberatan dari yang hadir-----
suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak--
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
3. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat-----
yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan-----
Sekretaris rapat.-----
4. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6----
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat-----



dibuat dengan akta Notaris.-----
Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat pembina, dengan ketentuan semua-----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis-----
dan semua anggota Pembina memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.--

5. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pembina.-----

6. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia--
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-----RAPAT TAHUNAN-----

-----Pasal 12.-----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap---
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun-----
buku Yayasan ditutup.-----

2. Dalam rapat tahunan, pembina melakukan:-----
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban-
Yayasan tahun yang lampau sebagai-----
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai-----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang--
pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-
penetapan kebijakan umum Yayasan pengesahan-----
program kerja dan rancangan anggaran-----
tahunan Yayasan-----

b. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina-----
dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan--

dan pembebasan, tanggung jawab sepenuhnya-----
kepada para anggota Pengurus dan-----

c. Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh-----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan-----

-----P E N G U R U S-----

-----Pasal 13.-----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan-----
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya-----
terdiri dari:-----
 - a. seorang ketua-----
 - b. seorang sekretaris; dan-----
 - c. seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,---
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat-----
sebagai ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang-----
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat---
sebagai Bendahara Umum.-----

-----Pasal 14.-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah---
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan---
pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi---
yayasan masyarakat, atau negara berdasarkan putusan---
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)-----





- Tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut-----
berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh pembina melalui Rapat Pembina--
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat--
kembali.-----
 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium---
apabila pengurus Yayasan:-----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi-----
dengan pendiri, Pembina dan pengawas; dan-----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung--
dan penuh.-----
 4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka--
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu--
 5. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam---
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak----
terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan--
rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut,-----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat-
Pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus-----
oleh Pengawas.-----
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30----
(tigapuluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya.-----
 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus yayasan, maka-
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari--
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian-----

pengurus Yayasan, pengurus yang-----
menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara--
tertulis kepada Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dan instansi terkait,-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina,-----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

Fasal 15.

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan--
pengadilan yang diancam dengan hukuman-----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;----
5. masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan----
Yayasan untuk kepentingan yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan---
anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala---
hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik-----
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya-----
dengan mengindahkan peraturan perundang-udangan-----
yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar--
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----





kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai--
berikut:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan---
(tidak termasuk uang Yayasan di Bank);-----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan-----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha di-----
dalam maupun di luar negeri;-----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-

d. membeli atau dengan cara lain-----
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama-----
Yayasan;-----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan-----
kekayaan Yayasan;-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus-----
dan atau pengawas Yayasan atau seseorang-----
yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian-----
tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan----
tujuan yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5----
(lima) huruf a, b, c, d, e, dan f harus-----
mendapat persetujuan dari Pembina.-----

-----Pasal 17-----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----

2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak----
lain;-----

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan-----
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja-----

T
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak-----
ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan---
Yayasan-----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota--
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan-----
atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan-----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua----
lainnya bersamasama dengan Sekretaris Umum-----
atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang---
Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang-----
Sekretaris lainnya berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-----
mewakili Yayasan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala-----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua-----
Umum berlaku juga baginya Sekretaris Umum-----
bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam-----
hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala-----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
4. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan-----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara-----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan-----
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----



Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina.-----

6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat---
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan---
surat kuasa.-----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----

-----Pasal 19-----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan-----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan-----
keputusan Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan-----
Yayasan adalah orang perseorangan yang-----
mampu melakukan perbuatan hukum dan-----
tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena---
melakukantindakan yang merugikan Yayasan-----
masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan-----
pengadilan, dalam jangka waktu -----
tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh-----
Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus-----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan-----
dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi-----
keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan-----
sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada-----
Pengurus.-----
5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah-----
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

-----Pasal 20-----





1. Dalam hal terjadi pertika di pengadilan antara-----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau-----
apabila kepentingan pribadi seorang anggota-----
Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota-----
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-----
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya-----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-----
mewakili Yayasan Dalam hal Yayasan-----
mempunyai kepentingan yang bertentangan-----
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan-----
diwakili oleh Pengawas.-----

-----RAPAT PENGURUS-----

-----Pasal 21-----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila-----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu----
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau-----
Pembina.-----
Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus-----
yang berhak mewakili Pengurus.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap----
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat-
dengan mendapat tandaterima, paling lambat 7(tujuh)--
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
3. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan---
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
4. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam----

wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan-----
Pembina.-----

Fasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin-----
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh-----
dan dari Pengurus yang hadir.-----
Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan-----
surat kuasa.-----
3. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan-----
yang mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)-----
jumlah Pengurus.-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-
huruf a tidak tercapai, maka dapat-----
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-----
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7---
(tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat---
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak-----
Rapat Pengurus pertama.-----
Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih-----
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----



----- Pasal 23 -----

-Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat,-----

1. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)--
jumlah suara yang sah.-----

2. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju-----
sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal-----
lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat---
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari-----
yang hadir Suara abstain dan suara yang tidak-----
sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-----
yang dikeluarkan.-----

4. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat-----
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1-----
(satu) orang anggota pengurus lainnya yang-----
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat-----
Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6)-----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat---
dengan akta notaris.-----

Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan-----
semua anggota Pengurus telah diberitahu-----
secara tertulis dan semua anggota-----
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang---
diajukan secara tertulis serta-----



menandatangani persetujuan tersebut,-----
Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengurus.-----

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih----- anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang----- Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya----- dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas-----

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah--- orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan---- hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam----- melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan----- kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara-----
2. berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5-- (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan----- tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina-- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat----- diangkat kembali.-----
4. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka-- waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari----- sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----



menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak teriadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

6. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
3. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus;
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak

tanggai laporan laporan diterima oleh Pembina-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) maka Pembina-----
wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan---
untuk diberi kesempatan membela diri Dalam-----
jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal---
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7),---
Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:-----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau---
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.--

8. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8),-----
maka pemberhentian sementara jabatannya semula.-----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,---
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus-----
Yayasan.-----

-----RAPAT PENGAWAS-----

-----Pasal 28-----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila-----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang--
atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas-----
yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap---
Pengawas secara langsung, atau melalui surat-----
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)-
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,-----
waktu, tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan---

atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam---
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan---
Pembina.-----

-----**Pasal 29**-----

Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,-
maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang-----
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-

1. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh-----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan-----
surat kuasa Rapat Pengawas sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari-----
jumlah Pengawas.-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)-
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)----
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan-----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan-----
dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat---
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh)---
satu) hari dari terhitung sejak Rapat-----
Pengawas pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri-
oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)-----

Jumlah Pengawas,-----

Fasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)--
jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--
surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai-----
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua--
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan-----
dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung-
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan-----
Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang--
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang---
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh-----
rapat sebagai sekretaris rapat.-----
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapatdibuat-----
denganakta Notaris.-----
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan-----
ketentuan semua Pengawas-----
telah diberitahu secara tertulis dan semua-----
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul-----

yang diajukan secara tertulis dengan-----
menandatangani usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengawas.-----

-----RAPAT GABUNGAN-----

-----Pasal 31-----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh-----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,-----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh)--
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai-----
Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada-----
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau----
melalui surat dengan mendapat tanda terima,-----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,--
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-----
dan tanggal rapat Panggilan Rapat Gabungan-----
harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara---
rapat.-----
5. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan---
atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
6. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan---
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua-----
Pengawas.-----
7. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengwas tidak ada--

atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan-----
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih-----
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang-----
hadir.-----

-----Pasal 32-----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan-----
suratkuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh-----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan-----
surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadirberhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan1 (satu)-----
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain-----
yang diwakilinya.-----
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal-----
lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang-----
hadir.-----
Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak--
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

-----FORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN-----

-----Pasal 33-----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling-----
sedikit 2/3 (dua per tiga)dari jumlah anggota-----
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
anggota Pengawas.-----

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

3. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.

4. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu

yang terjadi dalam rapat.-----

5. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)---
tidak diyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat---
dengan akta notaris.-----

6. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat -----
gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua---
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua---
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan---
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan---
menandatangani usul tersebut.-----

7. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang-----
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam---
Rapat Gabungan.-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 34-----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)-----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)----
Desember.-----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai-----
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan-----
ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu)-----
Desember.-----

-----Pasal 35-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan-----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah-----
berakhirnya tahun buku Yayasan-----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selamatahun----

buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai,-----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi---

keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas,-----

laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus---

dan Pengawas.-----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas-----

yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka-----

yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis,---

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat-----

tahunan Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun-----

sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang-----

berlaku dan diumumkan pada papan-----

pengumuman di kantor Yayasan.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 36-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan-----

berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri-----

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.--

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah-----

untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan-----

berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3-----

(dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang-----

hadir atau yang diwakili.-----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--

tidak tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat-----

Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari-----

terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama----

-Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri----
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh-----
Pembina.-----

5. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari-----
jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

-----Pasal 37-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta-----
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan-----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan----
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut-----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup-----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan-----
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali-----
atas persetujuan kurator.-----

-----PENGGABUNGAN-----

-----Pasal 38-----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan-----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan-----
yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan-----
yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan;-----

- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan-----
tanpa dukungan yayasan lain;-----
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang-----
bergabung kegiatannya sejenis; atau-----
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah-----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan-----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.--

3. Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus--
kepada Pembina. -----

-----Pasal 39-----

Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan---
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit----
3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina-----
dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat)-----
dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

1. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan menyusun usul rencana-----
penggabungan.-----

Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan-
oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan-----
diri dan yang akan menerima penggabungan.-----

2. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan-----
Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di-----
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----

3. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan-
hasil penggabungan dalam surat kabar harian-----

berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh)-----
hari terhitung sejak penggabungan selesai-----
dilakukan.-----
Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan-----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan--
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka-----
akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib-----
disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan-----
dilampiri akta penggabungan.-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 40-----

Yayasan bubar karena:-----

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu-----
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran-----
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum-----
tetap berdasarkan alasan:-----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan-----
kesusilaan;-----
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan-----
pailit, atau-----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk-----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit-----
dicabut.-----

1. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat-
(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator---
untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
2. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus----

bertindak sebagai likuidator.-----

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat-----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan---
kekayaannya dalam proses likuidasi Dalam hal-----
Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua----
surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di--
belakang nama Yayasan.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan-----
maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
3. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku----
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
4. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,-----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta-----
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi-----
likuidator.-----
5. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk-----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar-----
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari-----
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan-
pembubaran Yayasan dan proses likudasinya dalam-----
surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
6. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-----
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib -----
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian--
berbahasa Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7---
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses-----

likuidasi berakhir wajib melaporkan-----
Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan-----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman-----
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak---
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak -----
berlaku bagi pihak ketiga.-----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----Pasal 42-----

1. sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan-----
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama-----
dengan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud----
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum---
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan-----
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam
Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan-----
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada-----
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan-----
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 43-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur-----
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh-----
Rapat Pembina.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4)-----
Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran-----

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina-----
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat-
susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan-----
dengan susunan sebagai berikut:-----

- a. PEMBINA : Tuan **SUNARYO**, tersebut;-----
- b. PENGURUS :
 - Ketua : Nona **ENI YANA MURSAHA**, tersebut;-----
 - Sekretaris: Tuan **MUHAMMAD IQBAL GUSNAIDI**,-----
tersebut;-----
 - Bendahara : Nyonya **LILI HARTINI RITONGA**, tersebut;-----
- c. PENGAWAS : Tuan **SUNARYO**, tersebut;-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota-----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina---
pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini-----
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada-----
instansi yang berwenang.-----
Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama-----
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan---
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk-----
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas-----
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang-----
dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan-----
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang-----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan---
untuk mengajukan serta menandatangani semua-----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang---
mungkin diperlukan.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Stabat pada hari dan-----
tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh:-----

1. -Nona **SRI RINA OKTARIANI**, lahir di Pantau Panjang,-----
pada tanggal 29-10-1985 (dua puluh sembilan Oktober---
seribusembilan ratus delapan puluh lima)-----
karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Langkat, Lingkungan XV, Beringin No.78 A,----
Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor-----
Induk Kependudukan : 1205076910850003.-----

2. -Nona **NURHIDAYAH**, lahir di Pertumbukan, pada tanggal---
03-05-1996 (tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan---
puluh enam) Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor-----
Notaris bertempat tinggal di Kabupaten Langkat-----
Dusun II Pertumbukan, Desa/Kelurahan Pertumbukan-----
Kecamatan Wampu Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-
Sumatera Utara Kabupaten Langkat dengan Nomor Induk---
Kependudukan: 1205084305960006.-----

-keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
-Akta ini, dengan segera, setelah saya, Notaris, bacakan-
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh---
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris; -
-Dibuat dengan tiada perubahan.-----
-Minute akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya.----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya-----

Notaris Kabupaten Langkat

